

Nr. 139 Rundschreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an die obersten Reichsbehörden. 14. April 1935*R 43 II/779, Bl. 187–189 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Gemeindefinanzen.

Mit Schreiben vom 12. Januar 1935 – RdF S 1830–64 I / RuPrMdI 1 16/1046 –² habe ich gemeinsam mit dem Reichsminister der Finanzen unter Bezugnahme auf frühere Rundschreiben³ die obersten Reichsbehörden nochmals dringend gebeten, weitestgehende Rücksicht auf die schwierige Finanzlage der Länder und Gemeinden zu nehmen und daher bei Anforderungen und Maßnahmen, die sich im Bereich der Landes- und Gemeindefinanzen auswirken können, größte Zurückhaltung zu üben. Leider habe ich in der Zwischenzeit, soweit jedenfalls die mir besonders anvertrauten Gemeinden in Frage kommen, die Feststellung treffen müssen, daß dieser Bitte immer noch nicht in dem gebotenen Maße entsprochen wird. Ich sehe mich daher veranlaßt, nachstehend an Hand von Beispielen, die noch beliebig vermehrt werden könnten, einen Überblick zu geben, wie sich die einzelnen in letzter Zeit an die Gemeinden herangetragenen Forderungen und Wünsche, so finanziell unbedeutend sie zum Teil für sich allein betrachtet vom Standpunkt der betreibenden Stellen aus erscheinen mögen, in ihrer *Gesamtheit* auf die Gemeindefinanzen auswirken würden, wenn ihnen stattgegeben worden wäre. Dabei ist zunächst zu unterscheiden zwischen den Forderungen und Wünschen, die die *Einnahmeseite* des gemeindlichen Haushalts schmälern, und den Anforderungen und Maßnahmen, die die *Ausgabenseite* belasten.

Zur Einnahmeseite sind in letzter Zeit folgende Forderungen und Wünsche der einzelnen Ressorts oder interessierter Kreise mit mehr oder minder erkennbarer Unterstützung von Fachressorts in Erscheinung getreten:

Beseitigung der Gemeindegetränkesteuer

Ausfall rd. 26 Millionen RM⁴.

Wesentliche Einschränkung der Vergnügungssteuer⁵ (die praktisch zu einer völligen Beseitigung führen muß) zugunsten der Lichtspieltheater, der sportlichen Veranstaltungen usw.

Ausfall rd. 25 Millionen RM.

¹ Abschriftlich auch an: StSRk, PrMinPräs., PrStMm, RForstMstr., GIStr., RKomPr., Präs. RAVAV, Präs. RReH, Abt. I–IV und VI des RIM. Weitere Exemplare in: R 43 II/758, Bl. 228–230; R 41/731, Bl. 39–41.

² R 43 II/1076, Bl. 223 f. Das RdSchr. hatte insbesondere verlangt, von allen neuen finanziellen Anforderungen an Länder und Gemeinden zuerst dem RFM Kenntnis zu geben und seine Entschließung abzuwarten, da nur dieser sich zuverlässig über die Zumutbarkeit der verlangten Leistung im Einzelfall äußern könne. Im übrigen dürften Maßnahmen der Länder zur Verwaltungsvereinfachung und damit –Verbilligung nicht unter Hinweis auf die kommende Reichsreform abgeblockt werden.

³ Zur bedrängten Lage der Gemeindefinanzen vgl. bereits die umfangreichen Stellungnahmen des PrFM vom 30. 7. 34 und des PrIM vom 15. 9. 34 zur Steuerreform 1934: R 2101/B 6719, Bl. 183–199; R 43 II/779, Bl. 118–136; R 1501/25410, Bl. 8–26. Zum Inhalt vgl. Dok. Nr. 12 Anm. 2, 31.

⁴ Das Aufkommen an Getränkesteuer betrug im Rj. 1934/35 (einschl. Länderanteil und Hansestädte) 29,9 Mio RM. Dazu kamen noch Kasseneinnahmen aus der Gemeindebiersteuer i.H. von 155,8 Mio RM. Die Gesamteinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Länderanteile und Hansestädte) aus Getränke- und Biersteuer beliefen sich in diesem Jahr auf 179,5 Mio RM oder 6,3% der kommunalen Gesamtsteuereinnahmen. STAT. JB. 1935, S. 449; STAT. JB. 1937, S. 471. Hiernach auch die folgenden Angaben.

⁵ Gesamtaufkommen 1934/35 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden: 33,3 Mio RM.

Wesentliche Einschränkung der Hundesteuer⁶ durch Anerkennung der Hunde als landwirtschaftliche Betriebsmittel und durch Freistellung der Jagdhunde sowie Festsetzung von Steuerhöchstsätzen

Ausfall mindestens 15–20 Millionen RM.

Beschneidung der Jagdsteuer⁷ durch Begrenzung des Steuerobjektes und Herabsetzung der Steuersätze

Ausfall rd. 2 Millionen RM.

Beseitigung bzw. wesentliche Milderung der Wertzuwachssteuer⁸

Ausfall rd. 6–12 Millionen RM.

Zunehmende Aushöhlung der Grunderwerbsteuer⁹

Ausfall nicht schätzbar.

Herabsetzung des Schulgeldes bei den höheren Schulen

Ausfall rd. 10–12 Millionen RM.

Erhöhung des Schulgeldabschlags für Begabtenförderung

Ausfall rd. 2–2½ Millionen RM.

Von den überaus zahlreichen Anforderungen, die die Ausgabenseite berühren, seien nur folgende genannt:

Erhöhung des Zuschusses für Theater und Orchester durch Verbesserung der

Gagen und Abschluß von Jahresverträgen,

Erhebung von Umlagen für den Bund deutscher Verkehrsverbände und Bäder
e.V.¹⁰,

Besserstellung der Kleinrentner auf Kosten der Gemeinden¹¹,

Besetzung der Planstellen in den höheren Lehranstalten trotz zunehmenden
Schülerrückgangs,

Vermehrung und Verbesserung der Lehrmittel (Filmstellen usw.),

Besetzung von Oberschullehrerstellen mit Studienassessoren,

Erhöhung der Zahl der Landjahrpflichtigen¹²,

Bereitstellung von Unterkünften und Arbeitsgerät für den Freiwilligen Arbeitsdienst,

Anforderungen an die Gemeinden zwecks Ausbau der Luftschutzeinrichtungen¹³,

Aufwendungen für den Militär- und Luftfahrtfiskus¹⁴,

Bereitstellung von Mitteln für Stationen der NS-Schwesternschaft,

⁶ Gesamtaufkommen 1934/35: 31 Mio RM.

⁷ Statistisch nur unter den sonstigen kommunalen Verbrauch- und Aufwandsteuern erfaßt, die 1934/35 einen Ertrag von zusammen 3,2 Mio RM erbrachten.

⁸ Gesamtaufkommen 1934/35 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden: 15,4 Mio RM. Die Wertzuwachssteuer war bereits durch das *Gesetz über Steuererleichterungen bei der Umwandlung und Auflösung von Kapitalgesellschaften* vom 5. 7. 34 (RGBl. I S. 572) nebst DVO vom 7. 7. 34 (RGBl. I S. 595) ermäßigt worden, um die Bildung von Personengesellschaften zu fördern; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 13.

⁹ An Grunderwerbsteuer flossen den Gemeinden und Gemeindeverbänden 1934/35 52,5 Mio RM aus Reichssteuerüberweisungen und 36,4 Mio RM aus kommunalen Zuschlägen zu. Die Grunderwerb- war ebenso wie die Wertzuwachssteuer (o. Anm. 8) in den durch das Gesetz vom 5. 7. 34 betroffenen Fällen ermäßigt und außerdem seit 1932 wiederholt an die während der Wirtschaftskrise eingetretenen Wertrückgänge angepaßt worden (Gesetz vom 13. 1. 34, RGBl. I S. 25). Besitzübertragungen an öff.-rechtl. Körperschaften, an die NSDAP und ihre Gliederungen waren ebenfalls grunderwerbsteuerfrei.

¹⁰ Zur Finanzierung des durch Gesetz vom 23. 6. 33 (RGBl. I S. 393; s. ARH I/1, Nr. 166 P. 12) beim RMVP eingerichteten „Reichsausschusses für Fremdenverkehr“.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 95.

¹² Vgl. Dok. Nr. 152, bes. Anm. 1.

¹³ Vgl. die kontroversen Verhandlungen über den Entwurf des *LuftschutzG*: Dok. Nrr. 70 und 145.

¹⁴ Zum Aufbau einer militärischen Infrastruktur; Näheres s. gelegentlich der Beratungen über eine Lockerung des Kommunalkreditverbots der Sparkassen: Dok. Nrr. 10 und 90. Per RdErl. vom 3. 8. 35 verbot der RIM dann den Gemeinden die unentgeltliche Überlassung von Grundstücken und Leistungen bei Errichtung oder Verlegung von Behörden und sonstigen Dienststellen, um ihre Position gegen finanzielle Zumutungen dieser Art zu stärken; R 18/1309, Bl. 1.

weitgehende Steuervergünstigungen für Verbände und Vereinigungen, die *nicht* zur engeren Organisation der NSDAP gehören,

Anforderungen für Feuerwehrzwecke (das geht sogar so weit, daß allen Ernstes beantragt ist, die Haushaltspläne der Gemeinden zunächst dem Kreisfeuerwehrführer vorzulegen und sie nicht zu genehmigen, falls nach dessen Ansicht nicht genügend Mittel für Zwecke des Feuerschutzes vorgesehen sind).

Die Mehraufwendungen, die entstehen würden, wenn diesen Wünschen in jeder Hinsicht Rechnung getragen würde, sind außerordentlich groß, lassen sich zahlenmäßig naturgemäß aber nur schwer schätzen.

So politisch, kulturell und sozial wünschenswert auch die einzelnen Forderungen und Maßnahmen an sich sein mögen, so zeigen schon diese Beispiele mit aller Deutlichkeit, daß sie in ihrer finanziellen Gesamtauswirkung für die Gemeinden untragbar sind.

Als der für die Gemeinden in erster Linie verantwortliche Reichsminister muß ich mich daher entschieden gegen jede Gefährdung der Gemeindefinanzen zur Wehr setzen. Die Sanierung der Gemeinden, ohne die eine dauerhafte Gesundung der gesamten öffentlichen Finanzwirtschaft und damit auch unserer Volkswirtschaft überhaupt nicht möglich ist, hat mir der Führer zur besonderen Aufgabe gestellt. Ich kann diese Aufgabe nicht erfüllen, wenn den Gemeinden immer wieder neue Lasten aufgebürdet werden, für die die vorhandene Finanzdecke nicht ausreicht, und wenn oben-drein noch aus dieser schon sehr knappen Decke ein Teil nach dem anderen gelöst wird.

Ich darf im übrigen daran erinnern, daß sich die Finanzlage der Gemeinden ohnehin im Rechnungsjahre 1935 nicht unbeträchtlich verschlechtert infolge der *Schmälerung des Gemeindeanteils an der Hauszinssteuer* um den Betrag von 25 v. H., der zunächst ganz in Fortfall kommen sollte, jetzt aber zur zentralen Verwendung für den Kleinwohnungsbau in Anspruch genommen wird und damit für die Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinden ausfällt¹⁵, ferner infolge des *Wegfalls der Entschädigung für die Senkung der Grundsteuer* vom älteren Neuhausbesitz¹⁶, durch die *restlose Beseitigung der Gehaltseinbehalten*¹⁷, durch Verzinsung der neuen, für *Arbeitsbeschaffungszwecke* aufgenommenen Kredite¹⁸, ferner bei den östlichen Gemeinden infolge *Kürzung der Mittel für die Kommunallastensenkung im Osthilfegebiet*¹⁹ um 10 v. H. Diese Verschlechterung wird *nicht* aufge- wogen durch den weiteren Rückgang der Wohlfahrtslasten, zumal ihm die Kürzung der Reichs-

¹⁵ S. Dok. Nr. 133 P. 4a.

¹⁶ Der Ausfall aus der Grundsteuerermäßigung für den älteren Neuhausbesitz war nach Abschn. V des *Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit* vom 21. 9. 33 (RGBl. I S. 651; ARH I/2, Nr. 212 P. 1) den Gemeinden vom Reich i.H. von 50 Mio RM ersetzt worden, jedoch nur befristet bis 31. 3. 35. Ab diesem Zeitpunkt hatten also die Gemeinden den Steuerausfall in voller Höhe zu tragen, da bei der bedrängten Lage des Hausbesitzes nicht daran gedacht werden konnte, die Gemeindegrundsteuer wieder auf den alten Stand anzuheben.

¹⁷ D. h. Rückgängigmachung von Besoldungskürzungen der Länder und Gemeinden, die noch über die Brüningschen Kürzungen für Reichsbeamte hinausgingen und zum 1. 4. 35 allgemein wegfallen sollten; s. Dok. Nr. 14 Anm. 14.

¹⁸ Die Höhe der von den dt. Gemeinden während des Rj. 1934/35 im Wege der Wechselbegebung aufgenommenen und noch aufzunehmenden Arbeitsbeschaffungskredite (zum System vgl. Dok. Nr. 115) wurde von StS Grauert im Sept. 1934 auf 300–320 Mio RM veranschlagt, woraus für den Schuldendienst eine jährl. Mehrbelastung von 15 Mio RM folge; PrIM an RFM, 15. 9. 34 (o. Anm. 3). Mit Schreiben an den RAM vom 5. 4. 35 hatte der RIM darauf hingewiesen, daß die Arbeitsbeschaffungsmittel nahezu vollständig ausgegeben seien, der Schuldenstand der Gemeinden aber eine weitere Verschuldung verbiete: „Andererseits ist der von den verschiedensten Seiten auf die Gemeinden ausgeübte Druck so stark, daß die Gemeinden glauben, sich diesen Aufgaben auch weiterhin nicht entziehen zu können und alle Bedenken finanzieller Art zurückstellen zu müssen. Sie gehen daher mangels anderweiter Finanzierungsmöglichkeiten mehr und mehr dazu über, für Aufwendungen zur Förderung der Arbeitsbeschaffung *laufende Haushaltsmittel* in einem Ausmaß bereitzustellen, das ihre Kräfte vielfach weit übersteigt und den unbedingt gebotenen Haushaltsausgleich verhindert.“ Der RIM hielt deshalb eine grundsätzliche Erörterung der Frage für erforderlich, „ob und inwieweit in diesem Jahr *neben* der inzwischen eingetretenen Wirtschaftsbelebung noch öffentliche Mittel durch die Gemeinden zur Arbeitsbeschaffung eingesetzt werden sollen, und wie gegfs. die Finanzierung der Arbeiten zu erfolgen hat“, und lud in dieser Sache auf den 10. 4. zu einer Chefbesprechung ein (Niederschrift nicht ermittelt); s. R 41/24, Bl. 35–40.

¹⁹ D. h. als Entschädigung für die nach dem *OsthilfeG* vom 31. 3. 31 (RGBl. I S. 117; s. ARW, Kab. Brünig I/II, Nrr. 222 P. 2a, 230, 233, 241) vorgenommene Senkung u.a. auch der kommunalen Realsteuern. Die Lastensenkung sollte im Verbund mit anderen Maßnahmen Wettbewerbsnachteile der ostdt. Landwirtschaft und Industrie aus ihrer Verkehrs- und Revierferne ausgleichen.

wohlfahrtshilfe gegenübersteht²⁰, auch *nicht* durch ein weiteres Steigen der Steuereinnahmen, das sich schon deshalb für die Gemeinden nicht entscheidend auswirken kann, weil durch das sogenannte Plafondsgesetz vom 26. Februar 1935 – RGBl. I S. 285 –²¹ die Gemeinden an den Mehreinnahmen der Reichssteuern nur noch zu einem Drittel beteiligt werden. Schon in dem Augenblick, wo sich eine gewisse Besserung der Gemeindefinanzen anbahnt, Steuersenkungen durchzuführen und Mehranforderungen zu stellen, ist nicht zu verantworten. Solche Maßnahmen können erst dann erwogen werden, wenn die Gemeindefinanzen endlich einmal wirklich in Ordnung gebracht worden sind, sonst werden die Ansätze einer Besserung der Gemeindefinanzen, deren endgültige Sanierung für das Staatsganze entscheidend ist, schon im Keim erstickt. Es ist grundsätzlich falsch, schon dann Steuersenkungen vorzunehmen oder auf Mehrausgaben zu dringen, wenn bescheidene Anzeichen einer Gesundung sich bemerkbar machen; richtig ist vielmehr, hierzu erst dann zu schreiten, wenn die Gesundung auch wirklich eingetreten ist. Die formalen Voraussetzungen einer geordneten Finanzwirtschaft in den Gemeinden sind durch die Deutsche Gemeindeordnung (insbesondere im Sechsten Teil)²² geschaffen. Mit solchen formalen Voraussetzungen ist es aber allein nicht getan, vielmehr muß den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch materiell die Möglichkeit gegeben werden, sich aus der Verstrickung in die Fehlbeträge des ordentlichen Haushalts und die Verschuldung im außerordentlichen Haushalt, die sie als traurige Erbschaft aus Vorjahren übernommen haben, allmählich zu lösen²³. Dabei kommt den wenigen ihnen noch zur Selbstbewirtschaftung verbliebenen Einnahmen (insbesondere auch den indirekten Steuern) nach Erlaß des Plafondsgesetzes um so größere Bedeutung zu, als schon jetzt zum größten Teil die Verzinsung und Tilgung der Arbeitsbeschaffungskredite einsetzt und hierzu vom 1. Oktober 1936 ab die 3%ige Tilgung der Umschuldungsanleihe²⁴ tritt.

Ich bin daher entschlossen, jede Verminderung der gemeindlichen Einnahmen, insbesondere alle Steuersenkungen und Steuererleichterungen sowie alle Mehrbelastungen, die von den Gemeinden oder Gemeindeverbänden gefordert werden sollten, solange abzulehnen, als nicht ihr Haushaltsausgleich erreicht und darüber hinaus ihre Haushaltslage nachhaltig gesichert ist. Vor Ablauf des Rechnungsjahres 1936 ist auch unter den günstigsten Umständen keinesfalls damit zu rechnen, daß dieses Ziel des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung erreicht ist.

Ich bitte die obersten Reichsbehörden deshalb, schon ihrerseits von derartigen Erwägungen Abstand zu nehmen und solchen Wünschen, wenn sie an sie herangebracht werden, bereits von sich aus entgegenzutreten; denn sonst werden Hoffnungen erweckt, die doch nicht erfüllt werden können.

Frick

²⁰ Der Reichszuschuß zu den kommunalen Wohlfahrtslasten war nur während der Hochphase der „Arbeitsschlacht“ im Winter 1933/34 erhöht worden; s. ARH I/2, Nr. 212 Anm. 9. Zur Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge im System der Arbeitslosenunterstützung vgl. Dok. Nr. 17, bes. Anm. 2.

²¹ Dok. Nr. 106 P. 12.

²² Vom 30. 1. 35 (RGBl. I S. 49); s. Dok. Nrr. 74, 79, 85 P. 3.

²³ Detaillierte Einzelübersichten zur Entwicklung der Gemeindeschulden 1935–38 in: R 1501–Komm/4257. Darstellung des Stat. Reichsamts vom 12. 12. 35 zur Finanzlage der Länder und Gemeinden: R 2/21904, unfol.

²⁴ Aus der Gemeindeumschuldungsaktion; s. Dok. Nr. 133 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 139 Rundschreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an die obersten Reichsbehörden. 14. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d139>